e-tech.

IA generativa para entornos laborales · investigacion/casos/M4-C3.md

Verificación M4-C3 · Licencias y datos de entrenamiento (Getty Images v. Stability AI)

Consultado: 2026-10-24 Estado: Verificado con ajustes

Caso en evolución. El estado de los litigios es el de la fecha de consulta (24-10-2026) y puede cambiar: en el Reino Unido hay una apelación autorizada y en Estados Unidos el juicio está fijado para 2028.

› Fuentes

F-M4C3-01 · Getty Images (17-01-2023) — Getty Images Statement

- URL: https://newsroom.gettyimages.com/en/getty-images/getty-images-statement
- Tipo: primaria (comunicado de la empresa demandante)
- Respalda: Getty inició acciones en el Tribunal Superior de Justicia de Londres contra Stability AI por infringir derechos de propiedad intelectual, incluido el derecho de autor de imágenes que posee o representa. Sostiene que Stability copió y procesó millones de imágenes con sus metadatos sin licencia. Dice que ya licencia contenido a empresas de tecnología para entrenar IA, de forma que respeta derechos personales y de propiedad intelectual, y que Stability no pidió esa licencia.

F-M4C3-02 · High Court of Justice (Inglaterra y Gales), Business and Property Courts, Intellectual Property List (04-11-2025) — Getty Images (US) Inc & Ors v Stability AI Ltd [2025] EWHC 2863 (Ch), caso IL-2023-000007 (sentencia)

- URL: https://www.judiciary.uk/judgments/getty-images-v-stability-ai/ (PDF: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/11/Getty-Images-v-Stability-AI.pdf; también en https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/ch/2025/2863)
- Tipo: primaria (sentencia; leída en el texto completo del PDF)
- Respalda: Getty licencia fotos, videos e ilustraciones a medios, agencias y empresas en más de 200 países, con imágenes creadas por cientos de miles de fotógrafos (párrs. 8 y 17).

secundaria de derecho de autor, de derechos sobre bases de datos, de marcas y competencia desleal (passing off) por Stable Diffusion (párr. 1). Poco antes de los alegatos finales, Getty abandonó partes del caso (párr. 2): reconoció que no hay evidencia de que el entrenamiento se hiciera en el Reino Unido (se abandona el reclamo por entrenamiento y desarrollo); abandonó el reclamo por los resultados porque Stability bloqueó los prompts de los ejemplos; y cayó el reclamo de bases de datos (párr. 9). La jueza advierte que solo resuelve el caso reducido que quedó (párr. 13). Explica que el modelo no almacena los datos de entrenamiento (párr. 7). Conclusiones (párrs. 757-758): Getty gana en parte en marcas, con hallazgos «históricos y extremadamente limitados»: infracción por marcas de agua de iStock generadas por modelos v1.x (vía DreamStudio o la plataforma para desarrolladores) y de Getty Images por v2.x, basada en ejemplos concretos; no hay evidencia de usuarios en el Reino Unido que generaran esas marcas con SD XL y v1.6; se rechaza el reclamo por daño a la reputación de la marca (art. 10(3)); no se resuelve el passing off. Se rechaza la infracción secundaria: un «artículo» puede ser intangible, pero un modelo que no almacena ni reproduce las obras no es una «copia infractora». No determina cuántas obras se usaron en el entrenamiento.

F-M4C3-03 · High Court of Justice (16-12-2025) — Getty Images (US), Inc & Ors v Stability AI Ltd [2025] EWHC 3343 (Ch) (resolución sobre asuntos consecuenciales)

- URL: https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/ch/2025/3343
- Tipo: primaria (resolución del tribunal)
- Respalda: concede a Getty permiso para apelar el rechazo de la infracción secundaria de derecho de autor, en todos sus fundamentos, por ser una cuestión de derecho nueva e importante (cómo se aplica «copia infractora» a un modelo de IA). Niega a Stability permiso para apelar los hallazgos sobre marcas. Los reclamos primarios abandonados se desestiman, dejando constancia de que se abandonaron tras el juicio y no se adjudicaron en el fondo.

F-M4C3-04 · High Court of Justice (17-12-2025) — Getty Images (US), Inc & Ors v Stability AI Ltd [2025] EWHC 3419 (Ch) (resolución sobre costas)

- URL: https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/ch/2025/3419
- Tipo: primaria (resolución del tribunal)
- Respalda: considera a Stability la ganadora general del juicio, a efectos de costas; Getty recupera sus costas del reclamo de marcas, en que obtuvo un compromiso sobre los modelos v1.x y v2.x y una investigación de daños. La cuantía final queda pendiente.

F-M4C3-05 · Getty Images (04-11-2025) — Getty Images issues statement on ruling in Stability AI UK litigation (comunicado)

- URL: https://investors.gettyimages.com/news-releases/news-release-details/getty-images-issues-statement-ruling-stability-ai-uk-litigation
- Tipo: primaria (comunicado de la empresa demandante; leído en el navegador)
- Respalda: Getty destaca que se confirmó la infracción de sus marcas en los resultados y que la responsabilidad es del proveedor del modelo, no del usuario; que el tribunal constató que sus obras se usaron para entrenar Stable Diffusion, dondequiera que se haya entrenado; y que un modelo, aunque intangible, puede ser un «artículo». Llevará los hechos probados a su caso en Estados Unidos. Dice que invirtió millones de libras y pide a los gobiernos reglas de transparencia más fuertes sobre el entrenamiento.

F-M4C3-06 · Associated Press, republicado por WDIV ClickOnDetroit (04-11-2025) — Stability AI largely wins UK court battle against Getty Images over copyright and trademark

- URL: https://www.clickondetroit.com/business/2025/11/04/stability-ai-largely-wins-uk-court-battle-against-getty-images-over-copyright-and-trademark/
- Tipo: secundaria (agencia de noticias)
- Respalda: la reacción de Stability: su abogado general dijo que la empresa estaba satisfecha y que el fallo resuelve las preocupaciones de derecho de autor que eran el centro del caso. Getty no dijo entonces si apelaría. Expertos señalan que el fallo no define si entrenar modelos con obras protegidas es legal en el Reino Unido.

F-M4C3-07 · U.S. District Court, Northern District of California (registro del caso, consultado 24-10-2026) — Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Ltd., 3:25-cv-06891-TLT

- URL: https://www.courtlistener.com/docket/71112094/getty-images-us-inc-v-stability-ai-ltd/
- Tipo: primaria (registro del tribunal, tomado de PACER por CourtListener; leído en el navegador; puede no estar completo)
- Respalda: demanda presentada el 14-08-2025, con jurado; causa: infracción de derecho de autor. El 13-11-2025 se fija el calendario: mediación privada hasta el 19-10-2026 y juicio con jurado del 18-01-2028 al 09-02-2028. Stability contesta la demanda el 21-05-2026 y la enmienda el 02-07-2026. El 18-08-2026 se revisan plazos: cierre de prueba de hechos el 20-11-2026 y audiencia de mociones dispositivas el 31-08-2027; se mantienen las demás fechas. Último escrito registrado: 04-09-2026.

F-M4C3-08 · U.S. District Court, Northern District of California (23-04-2026) — Order Granting in Part and Denying in Part Defendants' Motion to Dismiss (Dkt. 53), caso 25-cv-06891-TLT

- URL: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.454636/gov.uscourts.cand.454636.53.0.pdf
- Tipo: primaria (resolución judicial; texto completo leído)
- Respalda: Getty demandó primero en Delaware el 03-02-2023 y desistió sin perjuicio el 14-08-2025 para demandar en California, donde Stability admitió jurisdicción. La demanda tiene siete causas: derecho de autor; información falsa de gestión de derechos; marcas, competencia desleal y dilución (ley federal); competencia desleal y dilución (California). Stability pidió desestimar las causas II a VII; la de derecho de autor no fue objeto de la moción. Getty alega que los modelos se entrenaron con datos de LAION y que generan versiones distorsionadas de su marca de agua. El tribunal desestima solo la causa II, sin perjuicio y con permiso para enmendarla hasta el 07-05-2026; las demás siguen.

F-M4C3-09 · Getty Images (US), Inc. (14-08-2025) — Complaint, Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Ltd., N.D. Cal. 3:25-cv-06891 (Dkt. 1)

- URL: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.454636/gov.uscourts.cand.454636.1.0.pdf
- Tipo: primaria (escrito de una parte en el registro del tribunal; son alegaciones, no hechos probados)

- Respalda: Getty alega, según su información y creencia, que Stability copió más de 12 millones de fotografías de su colección con sus pies de foto y metadatos, sin permiso ni pago, y pese a que los términos de uso de sus sitios lo prohíben. Afirma que licencia millones de archivos a empresas de tecnología para IA y que ofrece, con Bria, un generador entrenado solo con contenido licenciado.

F-M4C3-10 · The National Archives, Find Case Law (búsqueda «Getty Images Stability», consultada 24-10-2026)

- URL: https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/search?query=Getty+Images+Stability
- Tipo: primaria (registro oficial de sentencias de Inglaterra y Gales)
- Respalda: lista las resoluciones del caso: [2023] EWHC 3090 (Ch), [2025] EWHC 38 (Ch), [2025] EWHC 109 (Ch), [2025] EWCA Civ 749 (16-06-2025, Corte de Apelaciones, sobre un punto procesal del reclamo de marcas), [2025] EWHC 2863 (Ch), [2025] EWHC 3343 (Ch) y [2025] EWHC 3419 (Ch). No aparece una sentencia de la Corte de Apelaciones sobre la apelación autorizada el 16-12-2025.

› Hechos verificados

- 17-01-2023: Getty anuncia acciones en Londres contra Stability AI por copiar millones de imágenes sin licencia [F-M4C3-01].
- 03-02-2023: Getty demanda también en Delaware (EE. UU.) [F-M4C3-08].
- Junio de 2025: juicio en el Tribunal Superior de Londres; antes de los alegatos finales, Getty abandona los reclamos por entrenamiento (no hay evidencia de que ocurriera en el Reino Unido), por resultados y por bases de datos [F-M4C3-02].
- 14-08-2025: Getty desiste en Delaware y demanda en el Distrito Norte de California [F-M4C3-07, F-M4C3-08]; alega la copia de más de 12 millones de fotos (alegación de parte) [F-M4C3-09].
- 04-11-2025: sentencia del Reino Unido: se rechaza la infracción secundaria porque el modelo no almacena ni reproduce las obras; Getty gana en parte en marcas por marcas de agua en versiones antiguas (v1.x y v2.x), con alcance «extremadamente limitado» [F-M4C3-02]. Getty y Stability destacan, cada una, lo que ganaron [F-M4C3-05, F-M4C3-06].
- 16-12-2025: el tribunal autoriza a Getty a apelar la parte de derecho de autor y niega a Stability apelar la de marcas [F-M4C3-03]. 17-12-2025: Stability es la ganadora general a efectos de costas [F-M4C3-04].
- 23-04-2026: en California se desestima solo la causa por información falsa de gestión de derechos (con permiso para enmendar); siguen las de derecho de autor, marcas, competencia desleal y dilución [F-M4C3-08].
- Al 24-10-2026: en California, cierre de prueba de hechos fijado para el 20-11-2026 y juicio con jurado para el 18-01-2028 [F-M4C3-07]. En el registro de sentencias del Reino Unido (Find Case Law) no aparece una sentencia de la Corte de Apelaciones sobre esta apelación [F-M4C3-10].

› Lo que NO se puede afirmar

- Que entrenar IA con obras protegidas sea legal o ilegal en el Reino Unido o en Estados Unidos: el tribunal inglés no lo resolvió (el reclamo por entrenamiento se abandonó) y el caso de EE. UU. no tiene sentencia.

- Que Stability copió 12 millones de imágenes: es una alegación de Getty; el tribunal inglés no determinó cuántas obras se usaron.
- Que la apelación ya se escuchó o tiene fecha: no se encontró una fuente primaria con la fecha de audiencia en la Corte de Apelaciones. Las estimaciones de plazos de bufetes no se usan.
- Que haya un acuerdo entre las partes: ninguna fuente consultada lo informa. La mediación debía completarse al 19-10-2026; el registro consultado no muestra su resultado.
- Si Getty enmendó la causa II en California: el registro consultado no muestra una demanda enmendada, pero puede estar incompleto.
- El comunicado en PDF del sitio de inversionistas de Getty no se usó (se leyó la versión web del mismo comunicado).

› Ajustes respecto de la planilla

- El título se mantiene, pero el foco cambia: el caso no responde si el entrenamiento es legal. Lo que sí deja es (1) la importancia del lugar donde se entrena, (2) que un modelo que no guarda las obras no fue considerado «copia infractora» en el Reino Unido, con apelación pendiente, y (3) que las marcas de agua que aparecen en los resultados pueden infringir marcas.
- Se agregan el caso de EE. UU. (traslado de Delaware a California) y su calendario, con el aviso de que todo puede cambiar.
- Lo legal se presenta como orientación general, no asesoría; es derecho del Reino Unido y de EE. UU., no de Chile.